

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1943/2538

นางอำไพ ทองอินทร์

โจทก์

บริษัทนครหลวงเส้นใยสังเคราะห์ จำกัด

(มหาชน

จำเลย

นายนิพนธ์ บุญยประทีปรัตน์ ทนาย

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐาน จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงอันเป็นการต้องห้ามจึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 5.1 ที่ว่า การที่ศาลแรงงานกลางไม่วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทข้อ 1 ที่ว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2532 ในเรื่องลูกจ้างขอเกษียณอายุก่อนกำหนดมีผลใช้บังคับหรือไม่นั้น เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอุทธรณ์ข้อ 5.2 ที่ว่า ศาลแรงงานกลางแปลความหมายของคำว่า "เรียนผู้จัดการโรงงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ" และคำว่า "เรียนกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่ขอมา" ซึ่งเขียนไว้ตอนท้าย เอกสารหมาย จ.3 ไม่ถูกต้องนั้น ล้วนเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 31) โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ 232,770 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่โจทก์ ลาออกจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์เสร็จ

สิ้น ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ได้รับอนุมัติ ให้ลาออกเท่านั้น ไม่ได้รับอนุมัติให้เกษียณอายุก่อนกำหนดจำเลยจึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าเกษียณอายุให้ โจทก์ พิกษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 26) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 29)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อที่ว่า ศาลแรงงานกลางไม่วินิจฉัย ประเด็นข้อพิพาทที่ได้กำหนดไว้ทุกข้อเป็นการชอบ หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย และอุทธรณ์ที่ว่าข้อความ ที่ผู้จัดการโรงงานของจำเลยเขียนลงในเอกสารหมาย จ.3 ว่า เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นการอนุมัติให้โจทก์เกษียณอายุก่อน ครบกำหนดแล้วหรือไม่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับการแปลความหมาย ของข้อความในเอกสาร ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้รับอุทธรณ์ ของโจทก์ไว้พิจารณา และให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อที่ว่า ศาลแรงงานกลางไม่วินิจฉัย ประเด็นข้อพิพาทที่ได้กำหนดไว้ทุกข้อเป็นการชอบ หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย และอุทธรณ์ที่ว่าข้อความ ที่ผู้จัดการโรงงานของจำเลยเขียนลงในเอกสารหมาย จ.3 ว่า เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นการอนุมัติให้โจทก์เกษียณอายุก่อน ครบกำหนดแล้วหรือไม่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับการแปลความหมาย ของข้อความในเอกสาร ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้รับอุทธรณ์ ของโจทก์ไว้พิจารณา และให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการต่อไป

(ชลอ บุญยเนตร-พรชัย สมรรถเวช-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ